FAGS8
#10635

OTROSÍ No. 2
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY

Entre los suscritos a saber:

(i) **MARIA FERNANDA CARRILLO NIETO**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.417.556 de Bogotá D.C., quien actúa en su condición de Representante legal de **ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.**, entidad de Servicios Financieros, domiciliada en Bogotá D.C., legalmente constituida mediante Escritura Pública número mil trescientos setenta y seis (1.376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada por la Notaría Décima (10) del Circulo de Cali, distinguida con la Matrícula Mercantil número 01908951 del treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009), autorizada para funcionar por la Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia Financiera de Colombia mediante Resolución número mil diecisiete (1.017) del diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), todo lo cual consta en los Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera de Colombia, copia de los cuales se adjunta, **sociedad que actúa única y exclusivamente en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY identificado con NIT. 805.012.921-0,** el cual fue constituido por documento privado de fecha 29 de julio de 2009, a quien para efectos del presente contrato se denominará como **EL PARTICIPE**, y de otra

(ii) **FELIPE LLOREDA ORTIZ,** mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 79´781.095 expedida en Bogota quien obra en nombre y representación de la Sociedad por Acciones Simplificada **UNIKA HOTELS CORP COLOMBIA,** constituida por documento privado de fecha veintiuno (21) de marzo de 2012, todo lo cual se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, y quienes en adelante se denominará **EL GESTOR.**

DIGITALIZADO

Cada una de Las Partes arriba enunciadas han convenido suscribir el presente **Otrosí No. 2 al Contrato de Cuentas en Participación**, el cual se rige conforme los preceptos señalados en las clausulas subsecuentes, previo los siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- Mediante documento privado de fecha dos (2) de abril de 2012, entre el **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY** administrado por Acción Sociedad Fiduciaria S.A., en calidad de PARTICIPE, y la sociedad **UNIKA HOTELS CORP COLOMBIA,** en calidad de GESTOR; se suscribió un Contrato de Cuentas en Participación cuyo objeto prevé que el GESTOR se obliga para con el PARTICIPE, a la administración del Hotel B3 Virrey bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, en su solo nombre, con total autonomía administrativa dentro de los parámetros establecidos en el presente contrato.

Segunda.- Mediante documento privado de fecha siete (7) de febrero de 2014, se suscribió un Otrosí No. 1 al Contrato de Cuentas en Participación, para la administración del Hotel B3 Virrey, por el cual fue modificado el término de duración y la participación de las partes en el citado contrato.

REVISADO
ACCION FIDUCIARIA S.A.

Tercera.- Mediante Actas No. 078, 079 y 085 del veinticuatro (24) de enero, diecinueve (19) de febrero y 20 de agosto de 2019, respectivamente, del Comité de Beneficiarios, y Acta No. 07 del veintiséis (26) de

Mt

marzo de 2019 de Asamblea de Beneficiarios, como órganos de dirección y control del ***Fideicomiso Hotel B3 Virrey;*** se aprobó la modificación y en los términos previstos en el presente otrosí.

Efectuadas las anteriores consideraciones, Las Partes acuerdan:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Modificar el numeral 12.1 de la Cláusula Décima Segunda "FONDO DE RESERVA PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS", el cual será del siguiente tenor:

"DÉCIMA SEGUNDA.- FONDO DE RESERVA PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS:

12.1. *Las partes convienen que mensualmente, de las **Ventas Netas Departamentales, EL GESTOR** reservara un porcentaje del ocho por ciento (8%), para constituir el **Fondo de Reserva para Reposición de Activos** cuya única destinación será la de cubrir los programas de mantenimiento curativo, reposición, reconversión de activos; así como la reposición y reconversión de inmuebles, muebles, enseres y equipos que hayan sido incluidos en el presupuesto de utilización del **Fondo de Reserva para Reposición de Activos** para el año correspondiente. Estos activos son entre otros: Pintura General del Hotel, Iluminación, Puertas de Accesos, Cielo Raso, Puertas y Cerraduras, Equipos eléctricos, Equipos de cómputo, Televisores, Equipos Hidráulicos, Plantas Eléctricas, Equipos destinados a la fachada del hotel, mantenimiento de la fachada, artículos de decoración, camas, colchones, lencería, menaje de cocina, equipos de cocina, ascensores, etc. Los recursos serán invertidos en un fondo administrado por ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., y los eventuales rendimientos que generen los recursos que han parte del **Fondo de Reserva para Reposición de Activos** incrementaran el mismo fondo. El **Comité de Gestión Hotelera** aprobará anualmente el presupuesto de utilización de este fondo".*

SEGUNDA: Modificar la Cláusula Décima Cuarta "PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES", la cual será del siguiente tenor:

"DÉCIMA CUARTA: PARTICIPACIONES DE LAS PARTES: *Los resultados económicos que arroje el presente contrato se liquidarán mensualmente aplicando la siguiente fórmula:*

EL GESTOR y EL PARTÍCIPE *recibirán durante la vigencia del presente contrato una suma mensual equivalente a un porcentaje de la **Utilidad Base a Repartir (UBR)** (mes de contrato) de acuerdo con la tabla que se incluye en la presente cláusula.*

El UBR se determina cómo sigue:

TOTAL VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES (INGRESOS OPERACIONALES MES DE CONTRATO).

MENOS (-)

1. *COSTOS Y GASTOS DEPARTAMENTALES (MES DE CONTRATO)*
2. *GASTOS NO DISTRIBUIDOS (MES DE CONTRATO), QUE SON:*

REVISADO
ACCION FIDUCIARIA S.A.

a. *Sueldos Administración*
b. *Sueldos Mercadeo y Ventas*
c. *Sueldos Mantenimiento*
d. *Otros Gastos Administrativos*
e. *Comisiones Tarjetas*
f. *Publicidad*
g. *Sistemas*
h. *Mantenimiento Costos y Gastos*
i. *Servicios Públicos*
j. *Recursos Humanos*
k. *Seguridad*
l. *Comisiones de la fiduciaria*
m. *Auditor de los propietarios*
n. *Predial del Edificio*

3. *FONDO DE RESERVA PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS (MES DE CONTRATO)*
4. *GASTOS FINANCIEROS*
5. *IMPUESTOS*

IGUAL (=) Utilidad Base a Repartir (UBR)

Con base en lo anterior, las partes recibirán los porcentajes según se establece a continuación:

AÑO	***2019 EN ADELANTE***
% UBR Inversionistas	*79%*
% UBR Operador	*21%*
Bono	*Ninguno – únicamente el 21%*
Regalías de la Marca	*Ninguna durante la duración del contrato inicial.*
Condiciones	*Ninguna. Es el porcentaje de UBR mensual acordado, sin acumulados, promedios, mínimos o máximos, y en ningún otro tipo de condición.*
Vigencia	*A partir del mes de mayo de 2019.*
Duración	*Por el término de duración de la operación de crédito aprobada a* **Unika Hotels Corp Colombia y Felipe Lloreda.** *Terminada la operación de crédito aprobada a* **Unika Hotels Corp Colombia y Felipe Lloreda,** las participaciones de las partes serán a las pactas en el Otrosí N°1 al Contrato de Cuentas en Participación del Fideicomiso Hotel B3 Virrey.

PARÁGRAFO I: EL GESTOR *transferirá mensualmente, a más tardar el día veinticinco (25) del mes siguiente al del objeto de la liquidación, al* ***PARTICIPE*** *su participación que le corresponda, así: la Participación de* ***EL GESTOR*** *será descontada de los recursos de la operación en los términos indicados en la presente cláusula y la Participación de* ***EL PARTICIPE*** *será girada a la cuenta que indique* ***EL PARTICIPE*** *a* ***EL GESTOR.*** *En caso que el Auditor hiciere observaciones posteriores al pago, estas deberán señalar de manera precisa el motivo de la inconformidad, su valor y concepto a fin que* ***EL GESTOR*** *las justifique o corrija en el término de diez (10) días calendarios. Si subsiste el desacuerdo se entenderá que la liquidación es provisional de manera que se pueda ajustar en forma definitiva al cierre del ejercicio del mes siguiente.*

REVISADO
ACCION FIDUCIARIA S.A.

OTROSÍ No. 2
CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY

***PARÁGRAFO II**: En el evento que un mes arrojare **Pérdida Operacional Mensual**, el valor de esta deberá ser aportado por **EL PARTÍCIPE** a la Operación, a más tardar dentro de los veinticinco (25) días (calendario) siguientes de la fecha de cierre del mes correspondiente. Para estos efectos **EL GESTOR** notificará a **EL PARTICIPE** sobre la ocurrencia de la pérdida, para que **EL PARTICIPE**, única y exclusivamente con cargo a los recursos del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY** proceda a proveer los recursos".*

TERCERA: Las Partes declaran que la modificación del numeral 12.1 de la Cláusula Décima Segunda, respecto del porcentaje del "FONDO DE RESERVA PARA LA REPOSICIÓN DE ACTIVOS", se ha venido ejecutando a partir del mes de enero del año 2019.

CUARTA: Las demás estipulaciones contenidas en el **Contrato de Cuentas en Participación** celebrado el dos (2) de abril de 2012, que no hayan sido objeto de modificación por el presente otrosí continúan vigentes en lo que no contraríen lo aquí dispuesto.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor probatorio, el 18 de Septiembre de 2019.

EL PARTÍCIPE

MARIA FERNANDA CARRILLO NIETO
C.C. 1.018.417.556 de Bogotá D.C.
Representante Legal
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Vocera del FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY.

REVISADO
ACCION FIDUCIARIA S.A.

EL GESTOR

FELIPE LLOREDA ORTIZ
C.C. 79.781.095 de Bogotá D. C.
Representante Legal
UNIKA HOTELS CORP SUCURSAL COLOMBIA.

Suscribe el presente documento **EDUARDO CHARBEL CHAHIN SACCA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.234.703 de Bucaramanga, en calidad de Presidente delegado por el Comité de Beneficiarios del **FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY** para suscribir el presente documento en señal de conocimiento y aprobación del contenido del presente contrato.

EDUARDO CHARBEL CHAHIN SACCA
C.C. 79.234.703
Presidente del Comité de Beneficiarios.
FIDEICOMISO HOTEL B3 VIRREY